



ORIGINALE

COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA

PROVINCIA DI SIENA

ORGANI POLITICI

Ordinanza n° 82
in data 24/07/2026

Oggetto: ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE PRESSO I CIMITERI COMUNALI DEL TERRITORIO DI CASTELNUOVO BERARDENGA (CIMITERI DI SAN GIOVANNI A CERRETO, PIEVASCIATA, SAN PIERO IN BARCA, PIEVE A PACINA, VILLA A SESTA E MONASTERO D'OMBRONE) – AVVISO E REGOLAMENTAZIONE

IL SINDACO

RICHIAMATO:

- l'art. 82, comma 4, del DPR n.285 del 10/09/1990 - Regolamento di Polizia Mortuaria, che stabilisce che "Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal sindaco";
- l'art.85 del DPR n.285 del 10/09/1990 - Regolamento di Polizia Mortuaria, che stabilisce che le ossa che si rinvergono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero avuti in concessione;

VISTO il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 41 del 30.04.2018;

RICHIAMATI gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CONSIDERATO Che è necessario ed urgente rendere disponibili nuovi spazi sia nei campi di inumazione (sepolture a terra) sia nei loculi comunali per far fronte alle crescenti richieste di seppellimento che pervengono da parte dell'utenza;

VISTA l'attuale situazione di limitata disponibilità di spazi liberi da destinare a nuove inumazioni e tumulazioni all'interno dei Cimiteri Comunali del Comune di Castelnuovo Berardenga, con particolare riferimento ai seguenti plessi:

- Cimitero di San Giovanni a Cerreto;
- Cimitero di Pievasciata;
- Cimitero di San Piero in Barca;
- Cimitero di Pieve a Pacina;
- Cimitero di Villa a Sesta;
- Cimitero di Monastero d'Ombrone

ACCERTATO che per molte salme sepolte nei campi comuni dei suddetti cimiteri comunali il decesso risulta

avvenuto da oltre 10 anni (periodo di inumazione ordinaria), per cui in base all'art. 82 del D.P.R. 285/1990 si può procedere all'esumazione ordinaria delle medesime (i cui nominativi sono dettagliati nell'allegato elenco sub **Allegato "A"**);

ACCERTATO ALTRESÌ che per diverse salme tumulate nei loculi comunali dei sopra menzionati cimiteri la concessione risulta scaduta o la tumulazione è avvenuta da oltre 20 anni, per cui sussistono i presupposti normativi ai sensi dell'art. 86 del D.P.R. 285/1990 per procedere alle estumulazioni ordinarie (i cui nominativi sono dettagliati nell'allegato elenco sub **Allegato "B"**);

RIBADITA la necessità indifferibile ed urgente di ottenere spazi destinati alle inumazioni e tumulazioni, le cui richieste risultano in progressivo e costante aumento sul territorio comunale;

CONSIDERATO che il Comune di Castelnuovo Berardenga, con i documenti allegati sotto le lettere "A" e "B", facenti parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, ha reso noto le liste dei defunti di prossima esumazione ed estumulazione, esponendo tale avviso presso l'ingresso dei cimiteri interessati;

TENUTO CONTO che si rende necessario, per motivi di igiene e salute pubblica, interdire l'accesso al pubblico nel Cimitero Comunale di Petroio, durante l'esecuzione dei lavori di esumazione;

RICHIAMATI:

- il D.P.R. 285/1990;
- il Decreto D.Lgs. 18 agosto 2000; n. 267;
- il D.P.R. 254/2003;
- le circolari del Ministero della Sanità n. 24/1993 e n. 10/1998;

ORDINA

- che a partire dal 15 settembre 2026, salvo condizioni metereologiche sfavorevoli ed eventi non prevedibili, avranno inizio le operazioni di esumazione ordinaria (per le sepolture a terra di cui all'Allegato "A") ed estumulazione ordinaria (per i loculi di cui all'Allegato "B") nei cimiteri comunali del territorio come sopra individuati;
- che durante le operazioni di esumazione sia adottata ogni cautela necessaria per evitare situazioni di disagio agli eventuali parenti, nel rispetto delle salme esumate;
- che gli spazi interessati dalle operazioni di esumazione, siano opportunamente delimitati e protetti per impedire l'accesso ad estranei e per garantire la riservatezza delle operazioni di esumazione e che durante tale periodo sia interdetto l'accesso al pubblico al Cimitero mediante apposita ordinanza;
- che le operazioni di esumazione siano condotte a partire dalle ore 08:00 di tutti i giorni, esclusi il sabato e i giorni festivi, sino alla conclusione delle operazioni di esumazione, fatte salve diverse esigenze di servizio;

INVITA

I familiari di tutti i defunti inclusi negli elenchi dell'Allegato "A" (esumazioni) e dell'Allegato "B" (estumulazioni) a contattare tempestivamente l'Ufficio Servizi Cimiteriali del Comune di Castelnuovo Berardenga al numero telefonico **338-1725229** oppure al numero **0577.3511 interno 1**, per disporre sulla destinazione dei resti mortali dei propri congiunti ed esprimere la propria volontà in merito.

DISPONE

- 1.Che nei giorni fissati per le esumazioni, le stesse, avverranno anche in assenza dei familiari.
- 2.Che le ossa rinvenute saranno raccolte in cassette di zinco acquistate dai familiari, secondo le disposizioni di cui all'art. 36 del D.P.R. 285/1990, e potranno essere tumulate nell'ossario comune o in celletta ossario da acquisire in concessione, o all'interno di ossari, loculi, tombe o cappelle di famiglia già in concessione (nel limite dello spazio disponibile e se disposto dal concessionario).
- 3.Che in mancanza di espressione di volontà da parte dei familiari il Comune di Castelnuovo Berardenga provvederà d'ufficio a depositare nell'ossario comune i resti ossei rinvenuti.

4. Che la presente ordinanza sia pubblicata per 30 giorni all'Albo Pretorio del Comune, sul sito istituzionale del Comune e presso l'ingresso dei cimiteri interessati.
5. Che copia della presente ordinanza viene trasmessa:
 - alla Prefettura di Siena;
 - alla Azienda USL Toscana sud est.

IL SINDACO

Fabrizio Nepi / ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' visibile sul sito internet del Comune di Castelnuovo Berardenga per il periodo della pubblicazione.

